

1001266-23.2022.8.26.0070

Classe: Habeas Corpus Criminal

Assunto: Resistência

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... para se apurar a prática de tráfico e associação para o tráfico em relação ao paciente.

Destarte, não se vislumbra, ao menos por ora, a presença de constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.

Nesse sentido:

Habeas Corpus. (...) Pedido de restituição de coisas e valores apreendidos.

Inadequação da via eleita. Ato coator (apreensão de coisas e valores) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais - SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1001266-23.2022.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001266-23.2022.8.26.0070

Classe - Assunto

Habeas Corpus Criminal - Resistência

Impetrante:

Matheus Eduardo Ricordi Santarosa

Impetrado:

Delegado de Policia Civil de Batatais

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

WERNER NASCIMENTO DA SILVA, por intermédio de seus advogados, impetrou o presente HABEAS CORPUS PREVENTIVO contra suposta ilegalidade praticada pelo DELEGADO DE POLÍCIA DE BATATAIS/SP, Dr. André José Lopes.

Narra o paciente que, quando do cumprimento de mandado de prisão expedido na Ação Penal nº 1500279-66.2018.8.26.0070 em seu desfavor, o policial militar e o guarda civil que executaram a diligência adentraram em sua residência, e realizaram busca no local, fazendo a busca e apreensão de objetos, quais sejam R\$ 937,00 e de um aparelho celular Samsung Galaxy A31, na cor azul, conforme se verifica a fls. 06. Afirma que o Autoridade Coatora agiu com abuso de autoridade ao ratificar a ocorrência descrita no B.O nº BC2346-1/2022, e que sua conduta caracteriza constrangimento ilegal, porque o simples cumprimento de mandado de prisão não autoriza a busca domiciliar não consentida, tampouco a apreensão de objetos não

relacionados à prática de algum crime. Requereu a declaração da ilicitude da diligência e a restituição dos bens apreendidos. Juntou documentos (fls.05/25). O Promotor de Justiça se manifestou a fls. 28, argumentando não estarem presentes requisitos para concessão da liminar pleiteada, pois, embora conste a apreensão dos objetos, dinheiro e celular, não ha deliberação da autoridade policial sobre isso. Requereu que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora. Requisitadas as informações à autoridade coatora, as mesmas foram prestadas a fls. 40/42, acompanhada dos documentos de fls 43/47. Em seguida, o Ministério Público se manifestou requerendo extinção sem julgamento do mérito por inadequação da via eleita (fls. 49/50).

É o relatório.

Decido.

O paciente se insurge contra a apreensão realizada na residência do paciente, argumentando que o cumprimento de mandado de prisão não autoriza a invasão domiciliar e a retenção de objetos, sendo a apreensão ratificada pela autoridade policial.

Pois bem.

A respeito do Habeas Corpus, o art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal estabelece a ordem será concedida "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder."

Trata-se o instituto de instrumento processual hábil ao resguardo do direito de locomoção contra ato ilegal praticado por autoridade, sendo admissível na forma preventiva, nos casos em que demonstrada ameaça iminente; ou repressiva, quando a violação já foi concretizada.

Com base nessas considerações, não se verifica na hipótese, nem mesmo de forma reflexa ou indireta, tenha havido ameaça ou ofensa à liberdade de locomoção do paciente decorrente da realização de eventual busca e apreensão realizada, esta, quando do cumprimento de mandado de prisão do paciente que, conforme informado pela autoridade policial já era investigado pela prática do tráfico de droga. Não havendo ameaça à liberdade de locomoção do acusado, incabível a utilização de habeas corpus para discussão de matéria diversa.

Não se pode olvidar que a busca e apreensão que se impugna foi realizada por ocasião do cumprimento de mandado de prisão, não havendo, neste momento a demonstração de que tal fato ofendeu o direito de ir e vir do paciente. Ao contrário, sua prisão se deve a cumprimento de mandado de prisão expedido em outros autos.

Foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos, conforme informado pela autoridade , autos nº 2212401-85.2022.100323 para se apurar a prática de tráfico e associação para o tráfico em relação ao paciente.

Destarte, não se vislumbra, ao menos por ora, a presença de constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.

Nesse sentido:

Habeas Corpus. (...) Pedido de restituição de coisas e valores apreendidos.

Inadequação da via eleita. Ato coator (apreensão de coisas e valores) que não afeta o ius libertatis do paciente. Constrangimento ilegal não caracterizado. Impetração parcialmente prejudicada e, no mais, ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2287442-54.2021.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

Sendo assim, não tendo o paciente demonstrado que a conduta da autoridade coatora tenha obstado seu direito de ir e vir , o caso é de denegação da ordem.

Ha de se considerar que no âmbito restrito desta via, resta pacificado que este terá cabimento apenas quando alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, em virtude de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, o que não se vislumbra no caso em análise.

Portanto, não se vislumbra, ao menos por ora, a presença de constrangimento ilegal

que autorize a concessão da ordem.

Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.

Comunique-se à Autoridade Policial.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Batatais, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA